

Datei: eml/2026-07-06_/sozialrecht-pflegegrad-demenz-nachtwache-trier.eml

Von	mara.birk@example.invalid
An	pflegekasse-mosel@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Nachreichung Pflegeprotokoll Herr Birk

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich das fortgeschriebene Nachtprotokoll. Bitte nehmen Sie es zum Widerspruch vom 25.06.2026. Ich bitte um eine Entscheidung vor Ablauf der privaten Nachtwache, weil wir danach keine Absicherung mehr haben.

Mara Birk

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen sozialrecht-pflegegrad-demenz-nachtwache-trier

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: 91_fristsaachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt;Status;Warum wichtig;Nächster Output		
Bescheidzugang;prüfen;Briefumschlag oder Postvermerk fehlt häufig;Fristkalender		
medizinischer Kernbefund;prüfen;Arztbrief	Gutachten	Pflegeprotokoll;Belegmatrix
Eilbedürftigkeit;prüfen;Kosten	Gesundheitsrisiko	Versorgungslücke;Eilantrag oder Widerspruchsbegründung

Datei: pflegeprotokoll_mai_juni_2026.csv

Datum;Uhrzeit;Ereignis;Person;Beleg	
2026-05-07;02:18;Wohnungstür offen	Herr Birk im Hausflur;Mara Birk;Handynotiz
2026-05-16;03:05;Herdplatte eingeschaltet	Topf leer;Nachbarin K. Lauer;WhatsApp
2026-06-03;01:42;Sturz im Bad	Hämatom rechte Hüfte;Pflegedienst Porta Nigra;Pflegebericht
2026-06-21;04:10;Sucht verstorbenen Bruder im Innenhof;Mara Birk;Protokoll	

Tabellenblatt: Daten

Position	Anbieter	Betrag	Bemerkung
Nachtwache 20 Nächte	Pflegedienst Porta Nigra	4180	nicht dauerhaft finanzierbar
Herdabschaltung	Elektro Laux	680	Einbau binnen 10 Tagen
Türkontakt mit Rufweiterleitung	SicherWohnen GmbH	1190	Monatspauschale zusätzlich

Antrag auf Höherstufung

1. Anlass

Herr Anton Birk beantragt über seine Tochter die Höherstufung des Pflegegrads und eine Prüfung zusätzlicher Entlastungsleistungen. Beigefügt werden Pflegeprotokolle, Medikationsplan, Sturznotizen und ärztliche Bescheinigungen.

2. Tatsächliche Veränderung

Seit März 2026 treten nächtliche Orientierungsverluste an mindestens vier Tagen pro Woche auf. Herr Birk schaltet den Herd ein, verwechselt die Wohnungstür mit der Kellertür und trägt nachts Hausschuhe ohne Fersenhalt.

Ärztliche Bescheinigung

Dr. Sabine Weller, Fachärztin für Allgemeinmedizin, beschreibt eine progrediente demenzielle Entwicklung mit Sturzrisiko und fehlender Krankheitseinsicht. Aus ärztlicher Sicht ist eine nächtliche Beaufsichtigung vorübergehend erforderlich, bis Herdsicherung, Türkontakt und Badumbau geklärt sind.

Die Bescheinigung vermeidet eine rechtliche Bewertung und benennt ausschließlich medizinische Befunde, Verlauf und praktische Risiken.

MD-Begutachtung Auszug

Der Hausbesuch begann um 10:12 Uhr und endete um 10:41 Uhr. Herr Birk wirkte tagsüber höflich, konnte einfache Fragen beantworten und ging mit Krückstock durch den Flur. Nächtliche Episoden wurden im Gutachten mit dem Satz berücksichtigt: Angehörigenangaben nicht objektivierbar.

Im Modul kognitive und kommunikative Fähigkeiten wurden Erinnerungslücken notiert, aber nicht durchgehend gewichtet.

Bescheid der Pflegekasse

Die Pflegekasse lehnt die Höherstufung ab. Nach dem Gutachten liege der Schwerpunkt bei hauswirtschaftlicher Unterstützung, nicht bei einer erheblichen Einschränkung der Selbstständigkeit.

Der Bescheid enthält eine Rechtsbehelfsbelehrung und verweist auf Widerspruch binnen eines Monats nach Bekanntgabe.

Widerspruchsschreiben der Tochter

Mara Birk legt Widerspruch ein. Das Schreiben ist knapp, emotional und enthält noch keine saubere Modulargumentation. Es erwähnt aber drei konkrete Stürze, zwei nächtliche Herdsituationen und die Kosten der privaten Nachtwache.

Dem Schreiben fehlen noch Anlagenverzeichnis, Modulbezug und Antrag auf Akteneinsicht.

Kostenvoranschlag Nachtwache

Ambulanter Pflegedienst Porta Nigra bietet für 20 Nächte eine Nachtbereitschaft von 21:30 Uhr bis 06:30 Uhr an. Stundensatz, Wegepauschale und Wochenendzuschlag sind ausgewiesen.

Die Einrichtung weist darauf hin, dass kein Platz in der Tagespflege kurzfristig frei ist.

Arbeitsstand und offene Punkte

1. Sofort zu sichern

Frist, Zuständigkeit, Akteneinsicht und fehlende Anlagen sind vor jeder vertieften materiellen Prüfung zu ordnen. Das Arbeitsprodukt soll zuerst eine belastbare Fristen- und Belegmatrix liefern.

2. Offene Belege

Die Akte enthält bewusst nicht alle Unterlagen vollständig. Nachzufordern sind nur die Dokumente, die den nächsten Verfahrensschritt ändern: Bescheidgrundlage, medizinische oder wirtschaftliche Kernbelege, Vollmachten, Register- oder Kontoauszüge.

3. Ergebnisoffenheit

Der Vermerk hält keine rechtliche Lösung fest. Die Würdigung soll aus den vorhandenen Unterlagen, den Fristen und der Beweislast entstehen.

Datei

PDF-Anhang: 07_fotovermerk_wohnung_und_stufen_2026-07-01.pdf

Fotovermerk Wohnung Anton Birk

Flurbreite 86 cm, Türschwelle zum Bad 6 cm, zwei lose Teppichkanten im Wohnzimmer. Die Fotos zeigen den Herd mit Drehreglern und die Strecke vom Bett zum Bad.